



شنبه 19 اردیبهشت 1405
سال هشتاد و دو شماره 23625

مرجع تصویب : آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه : 2189

رأی شماره 2653506 هیئت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند يك از بخش اول بخشنامه شماره 1000/1403/627 مورخ 1403/02/01 سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه نحوه انتقال سوابق بیمه بین صندوقهای بازنشستگی، ابلاغی 1403) ابطال نشد

هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

شماره پرونده: هـ/ت/ 0400012

شماره دادنامه سیلور: 140431390002653506 تاریخ: 1404/10/15

شاکی: آقای محمد حقیقی

طرف شکایت: 1- صندوق بازنشستگی کشوری 2- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان 3- سازمان تأمین اجتماعی (مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک از بخش اول بخشنامه شماره 1000/1403/627 مورخ 01/02/1403 سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه نحوه انتقال سوابق بیمه بین صندوقهای بازنشستگی، ابلاغی 1403)

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- صندوق بازنشستگی کشوری 2- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان 3- سازمان تأمین اجتماعی (مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان) به خواسته ابطال بند یک از بخش اول بخشنامه شماره 1000/1403/627 مورخ 01/02/1403 سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه نحوه انتقال سوابق بیمه بین صندوقهای بازنشستگی، ابلاغی 1403) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرر مقرر به قرار زیر می باشد:

بند 1 از بخش اول بخشنامه فوق مقرر می دارد.

1- کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران (اعم از بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازمانده واجد شرایط) که به علت انتقال، استعفاء، خرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوطه خارج و مشترک سازمان تأمین اجتماعی شده یا بشوند.

لازم به ذکر است در مواردی که متقاضیان قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه قانون صدرالذکر (1402/12/19) درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق گذشته خود را به واحدهای اجرایی ارائه نموده اند می بایست حسب ضوابط و مقررات تعیین شده در بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان اقدام شود. بدیهی است درخصوص تقاضاهای ارائه شده پس از تاریخ مذکور، شعب مکلفند مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.

تذکر: منظور از بازماندگان در بند فوق، بازماندگان آن دسته از بیمه شدگانی می باشند که متعاقب قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع و خروج از عضویت صندوق قبلی، در زمان حیات بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی گردیده اند.

دلایل شکایت شاکی:

شاکی در دادخواست تقدیمی بیان داشته است: در حالیکه قانون و انتقال سوابق بیمه ای جدید در تاریخ 11/02/1402 به تصویب رسیده و 15 روز پس از تصویب لازم الاجرا شده است. بخشنامه مورد اعتراض، اجرای مفاد این قانون منوط به تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای که در تاریخ 1402/10/27 تصویب شده است، دانسته است و درخواست های انتقال سوابق را که بیش از تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای باشند را مشمول قانون جدید نقل و انتقال سوابق بیمه ای ندانسته بلکه مشمول قوانین و مقررات قبلی، یعنی بخشنامه تخصیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بر مبنای قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای مصوب 1365 تدوین شده است دانسته است و تنها در مورد درخواست نهایی که پس از لازم الاجرا شدن بیمه نامه قانون جدید (1402/12/19) تقدیم شده باشند مکلف به اجرای مفاد قانون نقل و انتقال سوابق 1402 یا همان بخشنامه مورد اعتراض هستند این در حالی است که قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای پس از تصویب و انتشار لازم الاجرا شده است. و مقید کردن زمان اجرای آن بر خلاف قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای مصوب 1402 می باشد.

پاسخ طرف شکایت:

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان خوانده بیان داشته است: با توجه به اینکه آیین نامه قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای در تاریخ 1402/12/19 لازم الاجرا شده است مفاد بخشنامه که دلالت بر حاکمیت بخشنامه به بیش از لازم الاجرا شدن آیین نامه دارد موافق با قوانین و مقررات است.

سایر خوانده گان شکایت شاکی نسبت به بخشنامه را متوجه خود ندانسته اند.

رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ با عنایت به اینکه قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص در تاریخ 11/02/1402 به تصویب رسیده و بر اساس ماده 8 آن مقرر شده است آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران می رسد؛ با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 30 آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب هیئت وزیران مصوب سال 1368 به عنوان مصوبه حاکم در زمان وضع مقرر مقرر مقرر شکایت، مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد، بنابراین نظر به تصویب آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص از سوی هیئت وزیران مورخ 1402/10/27 و انتشار آن به تاریخ 03/12/1402 در روزنامه رسمی و تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه از مورخ 1402/12/19، در نتیجه بند یک از بخش اول بخشنامه شماره 627/1403/1000 مورخ 01/02/1403 سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) آراء هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی - محمدجواد صالحی انصاری